

# 상속포기신고의 취소 심판청구서

사건번호 20    느단    상속포기(취소심판의 대상이 되는 재판)  
청 구 인(상속인)    (연락 가능한 전화번호:    )  
성    명:    주민등록번호:  
주    소:  
송달장소:

사건본인(피상속인)  
성    명:    주민등록번호:  
사망일자:  
최후주소:

## 청 구 취 지

“청구인이 20    .    .    이 법원에 신고하여서 한 피상속인 망    에 대한 상속포기의 취소신고는 이를 수리한다.” 라는 심판을 구합니다.

## 청 구 원 인

(뒷장의 작성 예시를 참조하십시오.)

## 첨 부 서 류

- |                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 1. 청구인의 가족관계증명서(상세), 주민등록표등(초)본               | 각 1통 |
| 2. 피상속인의 폐쇄가족관계등록부에 따른 기본증명서(상세), 가족관계증명서(상세) | 각 1통 |
| 3. 피상속인의 말소된 주민등록표등(초)본                       | 1통   |
| 4. 상속포기심판정(등)본                                | 1통   |

20 . . .

청구인 (서명 또는 인감날인)

(※ 주의: 서명할 경우 본인서명사실확인서에 등록된 서명과 같은 글씨체로 서명을 하여야 하며, 날인할 경우 반드시 인감도장을 날인하여야 합니다.)

법원 귀중

### ※ 청구원인 작성 예시

청구인은 피상속인 장녀이고 상속인은 피상속인의 자 ○○○ 외 2명입니다. ○○○은 청구인에게 상속포기를 하면 청구인의 상속지분을 금액으로 평가하여 현금으로 지급하겠다고 말하므로 청구인은 이를 믿고      년      월      일 귀원 20      느단 제      호로 상속포기신고를 하여 귀원에서 이를 수리하였습니다.

그러나 ○○○는 상속재산을 단독으로 상속받은 후 청구인의 상속지분액에 해당하는 현금을 지급하지 않아 금전 지급을 독촉하였으나 ○○○은 이를 거절하면서 위 금전 지급을 약속한 사실조차 부인하고 있습니다. 청구인은 그때서야 기망당한 사실을 알게 되었고, 따라서 청구인의 상속포기신고는 ○○○의 기망에 의하여 착오로 한 의사표시이므로 이를 취소하고자 청구취지와 같이 심판을 구하게 되었습니다.

### ◇ 유의 사항 ◇

1. 관할법원은 사건본인(피상속인)의 마지막 주소지 가정법원입니다.
2. 피상속인은 사망자를 뜻합니다.
3. 청구서에는 청구인 각 5,000원의 수입인지를 붙여야 합니다.
4. 송달료는 송달료 취급 은행에 납부하고 납부서를 첨부합니다.